

0033227-59.2022.8.26.0050

Classe: Reabilitação

Assunto: Roubo

Magistrado: LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... - Assunto:

Reabilitação - Roubo

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Autor:

Rondinelli Moraes Domingos

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0033227-59.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0033227-59.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Reabilitação - Roubo

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Autor:

Rondinelli Moraes Domingos

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Vistos.

RONDILELLI MORAES DOMINGO requereu a presente REABILITAÇÃO CRIMINAL, alegando ter sido condenado por este Juízo por incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos I e II c.c. artigo 14, "caput" e inciso II, ambos do Código Penal, tendo a pena imposta sido extinta há cerca de 10 anos (fls. 19).

Juntou os documentos de fls. 07/32.

O Ministério Público não se opôs a Reabilitação pleiteada.

É o relatório.

DECIDO:

O pedido procede.

Com efeito, estão atendidos os requisitos do artigo 94 do Código Penal. Já decorreram dez anos da extinção de sua punibilidade. O requerente tem domicílio certo.

Não há danos a serem reparados.

Posto isso e considerando tudo o que mais dos autos consta, CONCEDO a REABILITAÇÃO a MARCELO DE SOUZA GOMES, determinando seja observado sigilo dos registros sobre o processo e a condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou casos prescritos em lei (artigo 202 Lei de Execuções Penais).

Deixo de proceder ao reexame necessário, uma vez que na espécie o Estado não é legitimado ou interessado no recurso (Recurso de Ofício nº 798.523/0, julgado em 15/06/1993, 4ª Câmara, Relator: Walter Theodósio, RJDTCRIM 19/202), sendo certo que neste pertinente a LEP veio a revogar as disposições do artigo 746 do Código de Processo Penal (RT 637/296).

Oficie-se e comunique-se na forma do artigo 747 do Estatuto de Ritos.

P.R.I.C.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

LEONARDO PRAZERES DA SILVA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA